

福建省平潭综合实验区规划局

岚综实规函〔2019〕1100号

平潭综合实验区规划局关于工程建设项目 审批制度改革有关事项的通知

各有关单位：

根据《福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》（闽政办〔2019〕34号）、《平潭综合实验区管委会印发〈平潭综合实验区工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》（岚综管综〔2019〕103号）等文件精神，我局就此次工程建设项目审批制度改革涉及事项进行梳理，起草了《第一批建设工程规划许可证豁免清单》和《平潭综合实验区建设工程规划管理过程中推行信用承诺的暂行办法》，现予发布。

平潭综合实验区规划局

2019年8月23日

第一批建设工程规划许可证豁免清单

为进一步推进建设项目审批制度改革工作，根据《福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》（闽政办〔2019〕34号）文件精神 and 《平潭综合实验区管委会印发〈平潭综合实验区工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》（岚综管综〔2019〕103号）中关于“梳理公布建设工程规划许可证豁免清单”的要求，结合实验区实际，现就实验区第一批免于办理和无需办理建设工程规划许可证的豁免清单公布如下：

一、属于下列范围的建设工程，免于办理建设工程规划许可证，但应该根据相关主管部门及《物权法》的要求进行建设：

（一）由相关政府部门主导实施的未涉及增加建筑面积的改造整治项目，包括街巷整治、庭院改善、受保护的建筑物、构筑物外立面修改、小区内部综合整治（含海绵城市改造）、屋顶整治（含平改坡）、农贸市场、环卫设施（包含公厕、道班房、清洁楼、车场等）等改造提升项目。

（二）由相关政府部门主导实施的河湖水环境整治项目，包括河湖清淤疏浚、岸坡整治，以及河道内蓄水构筑物建设等。

（三）农用棚架、施工工棚、施工围墙、建设项目土地产权范围内临时性施工用房（含售楼部）。

（四）在已经城乡规划主管部门审定修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图的公园内，建设非经营性、用于休憩的亭、台、廊、榭、厕所、景观水池（含喷泉）、无上盖游泳池、雕塑、假山和园林小品、大门、门卫房、内部道路、园林景观桥（涵）等。

（五）公交车站（亭）、公共自行车亭、自助快递柜、自助式公用电话亭、24 小时自助图书馆、自助售货柜、报刊亭、公共直饮水设施、充电桩等。

（六）用于安装灯光、旗杆、户外配电箱等设施的基座、建筑构件等。

（七）用于安装无线电发射设施（塔、铁架、斜拉杆等）而建造的构筑物。

（八）露天体育锻炼设施、体育跑道及无基础看台。

二、属于下列范围的建（构）筑物、设施、设备，无需办理建设工程规划许可证，但应该根据相关主管部门及《物权法》的要求进行建设：

（一）不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数、不涉及修改外立面、建筑结构和变更使用性质的建筑工程（包括内部装修），但拆除重建的除外。

(二) 用于安装、衔接市政管网设施的地下构筑物以及化粪池、污水处理池等附属设施。建设项目红线范围内且不涉及市政道路的管线工程。

(三) 绿化工程及不增加建筑面积、不影响城市景观和他人物权的用于绿化种植的构筑物。

(四) 无独立占地的电信设施、无线电发射设施、非经营性小型分布式光伏设施。

(五) 道路和桥梁维护整修工程、小区内非市政道路工程。

(六) 所有城市交通管理设备及道路交通设施的安装、维修、加固等不涉及道路规划红线修改变更的市政工程。

(七) 路灯、路标、路牌、垃圾回收箱(含智能垃圾回收设施)、路边小品及灯光、旗杆等设施。

(八) 既有住宅小区内的公共信息发布牌、简易门岗、车辆进出道闸、信报接收设施、住宅建筑外墙空调架、宽度在 2.1m 以下的无柱雨棚、防盗窗、单层太阳能热水器等设备设施。

(九) 建设项目红线范围内且不涉及市政道路的管线工程。

(十) 堤岸的维修加固工程。

(十一) 建筑工程的基坑开挖。

（十二）大型场馆内部为会议、展览等活动搭建临时性设施，建设项目施工期间的临时出入口。

三、以上行为若违反道路交通安全、建筑安全、城市市容容貌、户外广告、物业管理、房屋使用安全等法律法规规定的，按照相关规定予以处理。

四、以上通知自发布之日起执行。

平潭综合实验区建设工程规划管理过程中 推行信用承诺的暂行办法

一、为优化行政审批程序，完善规划管理方式，减少工作环节，提高行政效率，依据《贯彻〈福建省提升营商环境行动计划〉实施细则》、《平潭综合实验区管委会印发〈平潭综合实验区工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》（岚综管综〔2019〕103号）等相关文件，结合平潭综合实验区实际，制定本办法。

二、本办法所称的信用承诺是指在建设工程规划许可申请时，根据诚实守信原则及自愿原则作出信用承诺，并接受区城乡规划主管部门及社会的公开监督。

本办法所称的行政相对人是指建设单位（代建单位）、设计单位、测绘单位或者个人。

三、本办法适用于实验区范围内申请核发《建设工程规划许可证》（建筑工程）、《乡村建设规划许可证》及《建设工程竣工规划条件核实》的建设项目。

四、行政相对人应当以书面形式签订信用承诺书，其中申请人是项目公司的，信用承诺书还应由其上级单位（或控股公司）审核盖章。信用承诺书样本详见附件。

五、区城乡规划主管部门负责工程建设项目规划管理信用承诺的具体实施工作，对行政相对人的信用承诺工作进行

指导。

六、区城乡规划主管部门负责建立信用承诺抽查机制，根据相关规定对行政相对人在工程建设项目规划管理中违反信用承诺事项的失信行为实行抽查。针对实行审批承诺制的工程建设项目，抽查的内容为建筑施工图纸的合规性及数据真实性；针对实行告知承诺制的工程建设项目，抽查的内容包括建筑设计方案、建筑施工图纸的合规性以及数据真实性。

区城乡规划主管部门抽查后认定建筑设计方案或建设工程施工图纸不符合承诺要求的，行政相对人应当限期整改；期限内未进行整改或者整改不到位的认定为失信行为；区城乡规划主管部门在作出撤销建设工程的规划许可决定后，向行政相对人发出《平潭综合实验区规划市场主体不良信用记录通知单》。

七、行政相对人收到《平潭综合实验区规划市场主体不良信用记录通知单》后，认为区城乡规划主管部门认定的不良信用记录与事实不符的，可自收到通知单之日起5个工作日内向区城乡规划主管部门提出书面陈述和申辩，逾期视为无异议。

区城乡规划主管部门在收到行政相对人异议申请之日起20个工作日内做出核查处理决定，并告知行政相对人。

八、区城乡规划主管部门负责将认定存在失信行为的行

政相对人的信用信息在相关信用信息平台公开。存在不良信用记录和失信行为的行政相对人，将被列为重点监管对象，增加检查频次。

九、行政相对人若对区城乡规划主管部门最终信用认定有异议的，可依据相关规定进行异议申诉。

十、区规划局印发的岚综实规函〔2018〕856号文自本办法执行之日起同时废止。

十一、本办法为《平潭综合实验区管委会印发〈平潭综合实验区工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》（岚综管综〔2019〕103号）配套执行文件，自岚综管综〔2019〕103号执行后未取得建设工程规划许可证的建筑项目应严格按本办法执行。

十二、本办试行期限一年。

附件：1. 建设工程规划许可（竣工规划条件核实）申请人信用承诺书样本

2. 建设工程规划许可第三人信用承诺书样本

3. 建设工程竣工规划条件核实第三人信用承诺书样本

4. 建设工程规划许可信用承诺表

附件 1:

建设工程规划许可（竣工规划条件核实） 申请人信用承诺书样本

本单位（人）已知晓你局告知的全部内容，现郑重作出如下承诺，该承诺书为本单位（人）真实意思的表示，并由本单位（人）承担法律后果：

1. 本单位（人）保证申请时提供的资料和数据是真实、完整、准确的；
2. 本单位（人）保证提供的文字资料和图纸资料的一致性；
3. 本单位（人）承诺遵守区城乡规划主管部门的告知事项要求；
4. 本单位（人）承诺建设工程的设计方案符合城市规划管理技术规定及规划条件的相关要求；
5. 本单位（人）承诺满足消防、人防、国土、教育等相关管理部门要求；
6. 本单位（人）保证未存在违法建设行为；
7. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的违规失信行为，本单位（人）的信用信息将在相关信

用信息平台公开，同时通报区国土主管部门、建设主管部门及其他相关行业主管部门，由其将本单位（人）的失信行为记入信用评价体系；

8. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为，将被列为重点监管对象，增加检查频次；

9. 本单位（人）已知晓，如违反上述承诺，你机关有权撤销行政许可；

10. 竣工规划条件核实时，实测建筑面积等承诺的内容若超过相关管理部门核准的，本单位（人）接受按照城乡规划法律法规规定给予的处罚以及按照承诺应当承担的法律责任；

11. 本单位（人）已知晓违反承诺的后果，并愿意承担一切法律责任。

承诺单位（名称）：

建设单位：（章）

上级单位（或控股公司）：（章）

日期： 年 月 日

承诺单位法人：（章）

项目负责人：（章）

日期： 年 月 日

注意事项:

1. 本承诺书一式三份，自签章后生效。一份由建设单位（个人）保管，一份由设计单位保管，一份由区城乡规划主管部门保管。

2. 承诺单位（个人）应当妥善保管本承诺书。

附件 2:

建设工程规划许可第三人信用承诺书样本

本单位（人）已知晓你机关告知的全部内容，现郑重作出如下承诺，该承诺书为本单位（人）真实意思的表示，并由本单位（人）承担法律后果：

1. 本单位（人）保证申请时提供的资料和数据是真实、完整、准确的；
2. 本单位（人）保证设计文本的文字资料和图纸资料的一致性；
3. 本单位（人）承诺按照法律、法规的要求以及国家和本地方方案出图标准编制建设工程设计文件；
4. 本单位（人）承诺遵守区城乡规划主管部门的告知事项要求；
5. 本单位（人）承诺建设工程的设计方案符合规划管理技术规定及规划条件的相关要求；
6. 本单位（人）承诺满足消防、人防、国土、教育等相关管理部门要求；
7. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的违规失信行为，本单位（人）的信用信息将在相关信用信息平台公开，同时通报区国土主管部门、建设主管部门

及其他相关行业主管部门，由其将本单位（人）的失信行为记入信用评价体系；

8. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为，设计负责人承担设计的设计文件成果及本单位的设计文件成果三年内不作为申请办理实验区建设项目规划手续的材料；

9. 本单位（人）已知晓违反承诺的后果，建设单位依据上述设计文件成果申请办理实验区建设项目规划手续而导致无法办理的一切法律责任及后果将由本单位承担。

承诺单位（名称）：

设计单位：（章）

日期： 年 月 日

承诺单位法人：（章）

设计负责人：（章）

日期： 年 月 日

注意事项：

1. 本承诺书一式三份，自签章后生效。一份由建设单位（个人）保管，一份由设计单位保管，一份由区城乡规划主管部门保管。

2. 承诺单位（个人）应当妥善保管本承诺书。

附件 3:

建设工程竣工规划条件核实第三人信用 承诺书样本

本单位（人）已知晓你机关告知的全部内容，现郑重作出如下承诺，该承诺书为本单位（人）真实意思的表示，并由本单位（人）承担法律后果：

1. 本单位（人）保证提供的资料和数据是真实、完整、准确的；

2. 本单位（人）保证测绘报告的文字资料和图纸资料的一致性；

3. 本单位（人）承诺按照法律、法规的要求以及国家和本地测绘标准进行测绘工作；

4. 本单位（人）承诺遵守区城乡规划主管部门的告知事项要求；

5. 本单位（人）承诺满足消防、人防、国土、教育等相关管理部门要求；

6. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的违规失信行为，本单位（人）的信用信息将在相关信用信息平台公开，同时通报区国土主管部门、建设主管部门及其他相关行业主管部门，由其将本单位（人）的失信行为

记入信用评价体系；

7. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为，测绘负责人的测绘成果及本单位的测绘成果三年内不作为申请办理实验区建设项目竣工规划条件核实手续的材料；

8. 本单位（人）已知晓违反承诺的后果，建设单位依据上述测绘文件成果申请办理实验区建设项目规划手续而导致无法办理的一切法律责任及后果将由本单位承担。

承诺单位（名称）：

测绘单位：（章）

日期： 年 月 日

测绘单位法人：（章）

测绘负责人：（章）

日期： 年 月 日

注意事项：

1. 本承诺书一式三份，自签章后生效。一份由建设单位（个人）保管，一份由测绘单位保管，一份由区城乡规划主管部门保管。

2. 承诺单位（个人）应当妥善保管本承诺书。

附件 4:

建设工程规划许可信用承诺表

分类	序号	要素	建筑施工图纸	承诺
一、 基本 情况	1	建设地点	是否满足规划要求	是
	2	用地性质	是否满足规划要求	是
	3	建设工程性质	是否满足规划要求	是
	4	基地范围	是否满足规划要求	是
二、 技术 经济 指标	5	总用地面积	是否满足规划要求	是
	6	建设用地面积	是否满足规划要求	是
	7	总建筑面积	是否满足规划要求	是
	8	地上建筑面积	是否满足规划要求	是

			求	
	9	半地下建筑面积	是否满足规划要求	是
	10	地下建筑面积	是否满足规划要求	是
	11	建筑分层面积	是否满足规划要求	是
	12	容积率	是否满足规划要求	是
	13	计容建筑面积	是否满足规划要求	是
	14	建筑密度	是否满足规划要求	是
	15	绿地率	是否满足规划要求	是
	16	建筑退让用地边界	是否满足规划要求	是
	17	架空电力线路、排洪渠及挡土墙	是否满足规划要求	是

		与建筑之间距离				
	18	建筑间距			是否满足规划要求	是
	19	竖向设计、基地 机动车出入口、 地下室出入口坡 道变坡线			是否满足规划要求	是
	20	机 动 车 停 车 位	是否 满足 规划 要求	普 通 车 位	是否满足规划要求	是
				残 疾 人 车 位	是否满足规划要求	是
			特 殊 停 车		是否满足规划要求	是

		位	求	
21	非机动车停车位		是否满足规划要求	是
22	充电设施（包括快充停车）	☐ 新建 ☐ 预留	是否满足规划要求	是
23	公共建筑配套要求		是否满足规划要求	是
24	建筑高度		是否满足规划要求	是
25	建筑层数		是否满足规划要求	是
26	建筑层高要求		是否满足规划要求	是
27	建筑功能划分		是否满足规划要求	是

	28	建筑立面	是否满足规划要求	是
	29	其他规划要求	是否满足规划要求	是
	30	建筑日照	是否满足规划要求	是
三、 建筑 施工 图纸 (平、立、 剖面 图)	31	建筑平面规划功能	是否满足规划要求	是
	32	安放设备搁板等构筑物要求	是否满足规划要求	是
	33	地下室平面规划功能	是否满足规划要求	是
	34	公建配套位置	是否满足规划要求	是
	35	建筑平、立、剖面图与批复的规划	是否满足规划要求	是

		划文件关系		
	35	管线综合图的室外接入点标高、位置、管径	是否满足规划要求	是
	36	其他规划要求	是否满足规划要求	是
四、 部门 意见	37	通信、环保、卫生防疫、绿化、消防、市政、人防等相关部门意见	是否满足规划要求	是

申请人（名称）： （章）

设计单位： （章）

设计负责人： （章）

日期： 年 月 日

注意事项:

1. 本承诺书一式三份, 自签章后生效。一份由建设单位(个人)保管, 一份由设计单位保管, 一份由区城乡规划主管部门保管。

2. 承诺单位(个人)应当妥善保管本承诺书。